东莞长安 OPPO 研发中心装修项目“7·17”一般触电事故调查报告（公示版）

东莞市政府事故调查组

2025 年 3 月

目 录

一、事故基本情况 2

（一）涉事工程基本情况 2

（二）参建单位基本情况 2

（三）相关人员概况 5

（四）参建单位安全管理情况 6

（五）事故发生经过 7

（六）事故现场情况 8

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 11

二、事故应急处置及评估情况 11

（一）事故信息接报及响应情况 11

（二）事故现场应急处置情况 11

（三）医疗救治和善后情况 12

（四）事故应急处置评估 12

三、事故原因分析 12

（一）直接原因分析 12

（二）间接原因分析 13

（三）其他可能因素排除 13

四、有关监管部门履职情况 14

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 14

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 15

（三）其他处理建议 16

六、事故主要教训 17

七、事故整改和防范措施 17

2024年7月17日14时22分许，位于长安镇德政中路143号的OPPO研发中心大楼装修工地发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币160.9万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，市委常委、副市长刘光滨作出批示，要求做好善后处置工作，迅速查明事故原因，依法追究责任，举一反三，做好事故防范工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年7月19日，东莞市人民政府成立了由长安镇党委副书记戴浩平任组长，长安镇应急管理分局、公安分局、住房和城乡建设局、卫生健康局、人力资源和社会保障分局、总工会、供电局等有关单位人员组成的东莞长安OPPO研发中心装修项目“7·17”一般触电事故调查组，同时邀请北京市丰台区、北京市昌平区、上海市崇明区人民政府派员参加，并聘请有关专家参与此次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞长安OPPO研发中心装修项目“7·17”

一般触电事故是一起因未持有特种作业操作证的施工人员违规从事带电作业，施工单位未对作业人员进行安全教育培训，未核实特种作业人员资质，未对作业人员进行上岗前技术交底，未及时发现并消除事故隐患从而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事工程基本情况

OPPO 研发中心 2 号楼办公精装工程，又名 OPPO 长安研发中心装修项目（一）2 号 OPPO 人才发展中心（以下简称 OPPO 装修项目），位于广东省东莞市长安镇德政中路 143 号的长安 OPPO 大厦 2 号楼，一共 23 层，其中地下 3 层，地上 20 层，未来作 OPPO 广东移动通信有限公司[1]的人员培训和研发用途。该工程属于限额以上工程，已向住建部门办理报建手续，属东莞市重大项目，开工时间为 2023 年 8 月 10 日。

（二）参建单位基本情况

1.建设单位。广东明创软件科技有限公司[2]（以下简称明创公司）是涉事项目的建设单位，是 OPPO 广东移动通信有限公司的子公司。

2.施工单位。正品达（北京）建筑科技有限公司[3]（以下简

---

[1] OPPO 广东移动通信有限公司，成立时间：2003 年 4 月 11 日；统一社会信用代码：914419007480321175；类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)；住所：广东省东莞市长安镇乌沙海滨路 18 号；法定代表人：刘波；经营范围：一般项目：移动终端设备制造；移动终端设备销售；影视录放设备制造；电视机制造；电子产品销售；家用电器销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可项目：第二类医疗器械生产。

[2] 成立时间：2010 年 5 月 28 日；统一社会信用代码：914419005556479080；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：广东省东莞市长安镇乌沙海滨路 18 号 7 号楼 401 室；法定代表人：谢飞燕。

[3] 成立时间：1998 年 7 月 22 日；统一社会信用代码：91110108633705940H；类型：其他有限责任公司；住所：

称正品达公司）是涉事项目的施工单位。2023年8月8日，与明创公司签订总承包合同[4]。正品达公司主要负责人为童友兵[5]，项目负责人为张文达，项目安全管理人员为孙东战。

3.监理单位。上海建科工程咨询有限公司[6]（以下简称建科公司）是涉事项目的监理单位，具备工程监理综合资质，负责监理OPPO装修项目，于2019年6月1日与明创公司签订监理合同。建科公司设立OPPO长安研发中心监理项目部开展工作，项目总监为贺成光[7]，贺文勇[8]为2号楼的装饰装修总监理工程师，肖坤[9]为安全监理。

4.名义劳务分包单位。阔扬科技集团有限公司[10]（以下简称阔扬公司），具备施工劳务资质，2023年8月11日与总承包正品达公司签订承包合同。但阔扬公司实际未安排公司人员到场，未参与涉事项目的建设工作。阔扬公司借用资质给吴周全，由吴周全作为阔扬公司负责人，代表阔扬公司与正品达公司签订承包

北京市昌平区科技园区白浮泉路10号2号楼1218室；法定代表人：童友兵；经营范围：许可项目：建设工程施工。主营业务是办公室装修，取得建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级资质。

[4] 承包范围：OPPO长安研发中心的中央环路装饰装修分部分项工程，2#楼 1-4F、6-13F楼层整体装修（包含大堂、报告厅、餐厅、培训教室、办公、茶水间卫生间等相关配套、电梯厅、轿厢等）；2#楼 B2F、B1F、5F、12F 等楼层电梯厅公区装修；2#楼 5F、12F等楼层卫生间位置管路及防水施工；中央环路 1-2F 公共区域及综合功能区域装修；以及合同，图纸，清单中描述的相关工程范围。装修面积约20802.66平方米。

[5] 童友兵：男，汉族，为正品达公司的主要负责人，对企业安全生产工作全面负责。

[6] 成立时间：1997年6月6日；统一社会信用代码：913102308331524636；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；住所：上海市崇明区秀山路34号；法定代表人：张强；经营范围：工程建设监理及咨询。

[7] 贺成光：男，汉族，为建科公司的项目总监，负责人力资源分配调动，解决现场技术重难点，其有取得中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书。

[8] 贺文勇：男，汉族，为项目2号楼的装饰装修总监理工程师，负责日常监理工作，其有取得中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书。

[9] 肖坤：男，汉族，为项目的安全监理，负责现场安全管理。

[10] 成立时间：2011年4月15日；统一社会信用代码：91110106573201598Y；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：北京市丰台区富丰路4号1至2层2B01-201；法定代表人：王新峰；经营范围：许可项目：建筑劳务分包。为事故项目的名义劳务派遣单位，主营业务为工程类的劳务派遣。

合同。

5.实际劳务分包单位。吴周全施工队，未成立公司，劳务承包人为吴周全，吴周全代表阔扬公司与正品达公司签订承包合同，分包 OPPO 装修项目部分机电安装工程[11]，于 2023 年 8 月 16 日正式进场施工。吴周全施工队共有 7 名[12]施工人员，均未和阔扬公司或者吴周全签订劳动合同或劳务合同。吴周全每月根据工程进度情况，制作工程进度款申请表和工人工资表，然后上报给正品达公司。正品达公司核实进度情况后，便将该付的工程进度款转账给阔扬公司，同时将工人工资表也转给阔扬公司，再由阔扬公司根据工人工资表转账至各工人账户。若工程进度款转给其他工人后有剩余，则转入吴周全的个人账户，若进度款不足以支付工人工资，吴周全要补齐工人工资款。

[11] 施工范围:8 层至 13 层，其中 10 层和 11 层只做卫生间与电梯厅，12 层只做电梯厅，中央圆环只做外圈：1、根据图纸,一次配电箱(楼层普通照明配电箱、保障负荷配电总箱、等电位箱)下出线至末端所有电气(包括二次新增电箱或分箱或控制箱、电缆、照明、开关插座、等电位接线等)电缆电线照明开关的相关开槽、预理工作。2、风机盘管控制线及面板安装。3、如图纸内有增加电箱，原则如下:图纸内新增的电箱或分箱或控制箱需要安装(包括总控制箱至分控制箱的电缆)。4、智能照明，包含线管与穿线。5、根据图纸,安装应急照明与出口指示灯，包含线管与电线，电源从最近的应急照明与出口指示灯取电。6、电气安装完成后必须要自行测试/调试,提供报告。7、每个阶段做好自查工作。8、临时电的安拆与维护，临时灯线与电缆二次沉降。9、施工结束前,在规定时间内,出手绘相关施工专业竣工图。10、墙面相邻开关面板、温控器面板、弱电面板统一负责定位，横平竖直、间距一致。11、墙面地面开槽。

[12] 分别为吴周全、陈小雄、卢永彪、刘华、陈思红、龙元泉、谢东勇。



图1 涉事项目各方关系示意图

（三）相关人员概况

1.张文达，男，汉族，住址：河北省保定市，任职正品达公司，是OPPO装修项目的负责人，主要负责整个项目的统筹规划，其有取得中华人民共和国一级建造师注册资格和北京市住房和城乡建设委员会颁发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》。

2.孙东战，男，汉族，住址：河南省，任职正品达公司，是OPPO装修项目的专职安全管理人员，负责OPPO装修项目的安全管理工作；其有取得北京市住房和城乡建设委员会颁发的《建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》。

3.王建平，男，汉族，住址：江苏省泰兴市，任职正品达公

司，为OPPO装修项目的机电管工（机电工程师），主要负责项目的机电工程。

4. 吴周全，男，汉族，住址：广东省雷州市，未与任何公司签订劳动合同，主要负责管理吴周全施工队和项目的机电安装工程，现场受正品达公司监管。

5. 陈小雄（死者），男，汉族，住址：江西省吉安市，是由吴周全自行招募的施工人员，于2024年7月14日被吴周全安排进入涉事项目工作，未签订劳动合同，日常听从吴周全的管理，主要参与项目的机电安装工程，未持有特种作业操作证。

（四）参建单位安全管理情况

1. 建设单位明创公司在正品达公司进场前，组织过详细的设计交底和施工交底会议，并将所装修楼栋的整套建筑图、结构图、消防图、机电图、暖通图等提供给正品达公司和建科公司，已向住建部门申请取得建筑工程施工许可证。明创公司委托具有资质条件的工程监理单位建科公司监理，订立书面监理合同，并参加由建科公司组织的每月工程例会。

2.施工单位正品达公司有建立公司级和项目级的安全生产规章制度和操作规程，公司主要负责人童友兵有建立健全企业安全生产管理体系，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，保证安全生产投入，督促检查本企业安全生产工作，及时消除安全事故隐患。但OPPO装修项目部未严格落实本单位的安全生产教育培训制度、特种作业人员管理制度、安全技术交底制度、

隐患排查治理制度。

3. 监理单位建科公司有制定 OPPO 装修项目的监理安全监督方案，有建立安全生产规章制度，有构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有巡查日志和整改通知单记录。在之前的日常巡查中发现项目存在特种作业人员未持证上岗的情况，对施工方发出《文明施工及安全隐患整改销项单》《安全隐患整改通知》并进行隐患整改闭环。

4. 名义劳务分包单位阔扬公司存在允许他人（个人）使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承接工程的行为。

5. 实际劳务分包单位吴周全施工队安排不具备特种作业操作证的人员从事相关作业。

（五）事故发生经过

2024 年 7 月 17 日 14 时许，吴周全带领卢永彪[13]、陈小雄到 2 号楼 13 层一间储物室准备安装灯具。安装前，王建平跟吴周全仅在现场进行了口头交底[14]，随后又一起到配电房再进行口头交底，未作书面交底确认。

7 月 17 日 14 时 20 分许，吴周全给卢永彪、陈小雄两人做完技术交底后准备离开，卢永彪、陈小雄在储物室准备安装灯具，两人均架好人字梯，陈小雄在进门的左上角，卢永彪距离陈小雄 3 米左右。装灯时，陈小雄上半身有部分穿过天花板洞口。吴周全当时距离陈小雄约 5 米，突然听到陈小雄喊“有电、有电”，

[13] 卢永彪：男，汉族，为吴周全施工队的人员，负责项目的机电安装工程。
[14] 据调查笔录，技术交底内容为灯具要怎样安装，主电缆的铺设与接驳内容，还交代了一定要断电才能进行灯具安装。

马上回头看，看见陈小雄的腿有意识地先下了一级人字梯，随后滑落下来，先臀部着地，最后全身倒地。

（六）事故现场情况

事故发生于OPPO研发中心2号楼13层储物室，事故现场情况见图2。

陈小雄（死者）站在人字梯上第五级踏板处，安装天花板上的灯具时触电，然后从人字梯上滑落，人字梯也跟着倒在旁边。人字梯（见图3）高度约2.55m，第五级踏板高度约1.40m，地面到天花板的高度约2.70m，陈小雄身高约1.70m。触电时，陈小雄上半身还有约0.40m的高度在吊顶内。13层储物室吊顶内的情况见图4；陈小雄触电后倒地的模拟情景见图5。



图2 事故现场图



图3 陈小雄作业的人字梯情况

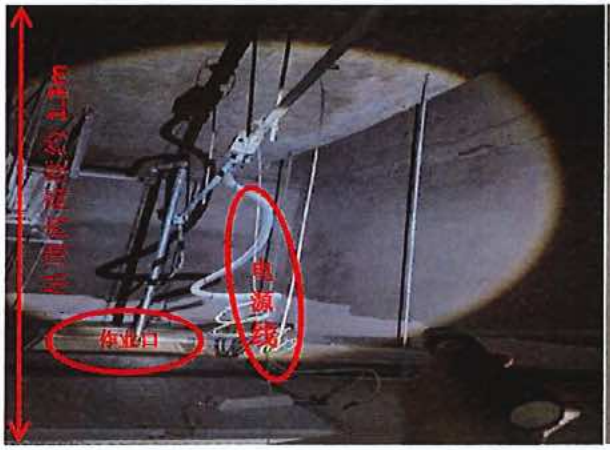




图 4 13 层储物室吊顶内的情况　　图 5 陈小雄触电后倒地的模拟情景

陈小雄站在人字梯上安装灯具（灯具见图 6 上部的红圈，规格 600*600mm, 厚度约 30mm）。他先是剥去电线头的绝缘体，但未用绝缘胶布包裹（见图 6 下部的红圈，电线头的绝缘包裹是事故发生后包裹的），然后上到第五级踏板，上半身从灯具旁的天花板龙骨架口（中间有一个消防喷淋管，规格 600*600mm）伸入吊顶内，接驳整流器（见图 7）上的电源线。当时陈小雄只佩戴了安全帽，没有佩戴绝缘手套。

陈小雄等人在安装灯具作业时，由安装在天花板上的一盏射灯提供照明，说明照明电路带电。经勘查，储物室没有安装照明电路控制开关，也没有漏电保护装置，入口处墙上有将要安装的控制开关（见图 8）。经试验，13 层储物室的照明电源，由设在同一楼层另一边的配电房总配电柜第 037 号开关控制（见图 9），第 037 号开关未带有漏电保护装置。

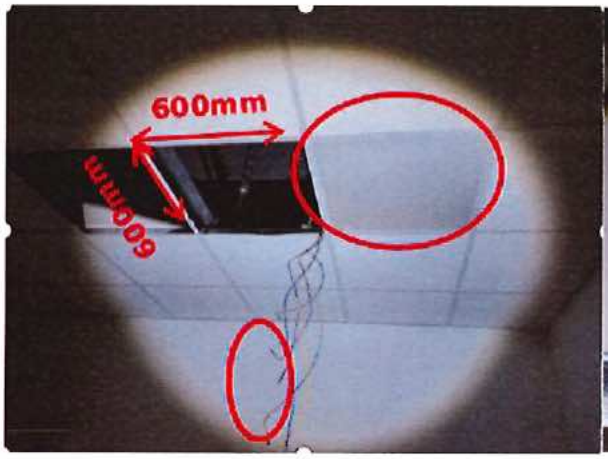


图 6 要安装的灯具及接驳的电线

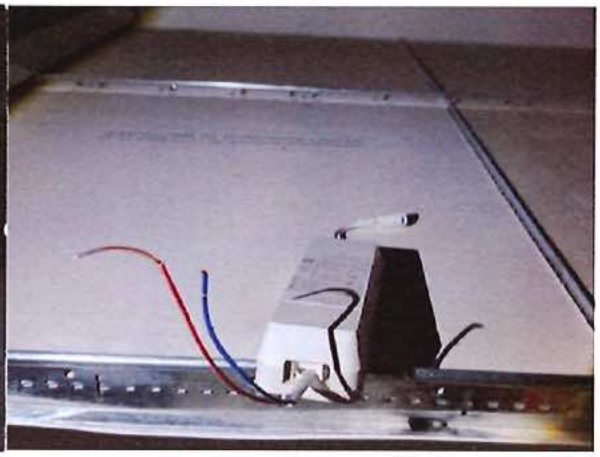


图 7 陈小雄接驳灯具上的整流器

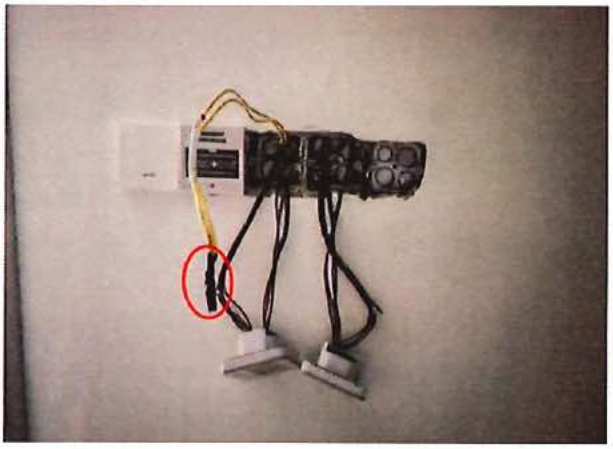


图 8 要安装控制开关的电线相连接

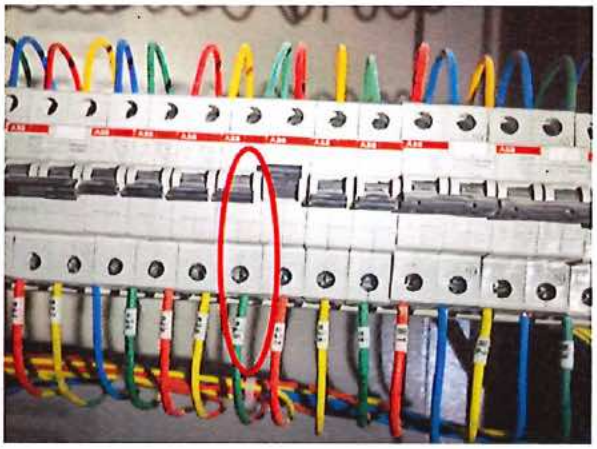


图 9 照明电源第 037 号开关

陈小雄安装灯具所要接驳的电源线有三条（见图 6），分别为黄色线、蓝色线和黄绿线，对应的分别是火线（相线）、零线和地线。可能接触的物体有三样，分别是人字梯、天花板龙骨和消防喷淋管。经万用表检测：黄色线芯对人字梯的电压为 0，对天花板龙骨（铝合金）的电压为 220V，对消防喷淋管的电压为 220V；说明人字梯的四个脚胶垫对地绝缘，天花板龙骨、消防喷淋管则是良好的导电体。

经现场勘验，专家组认为陈小雄站在人字梯上剥去电源线的

绝缘体，因黄色线芯对人字梯的电压为0，陈小雄未触电；陈小雄上到人字梯第五级踏板，他的上半身从灯具旁的天花板龙骨架口进入吊顶内，接驳整流器上的电源线时，身体某个部位触及天花板龙骨或消防喷淋管，由于天花板龙骨和消防喷淋管均属于良好的导电体，陈小雄只要同时接触黄色线芯及天花板龙骨或消防喷淋管，均会导致触电，因此确认陈小雄是在安装灯具时触电。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本事故造成陈小雄1人死亡，根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，陈小雄死亡原因为电击伤。本事故造成的直接经济损失约人民币160.9万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年7月18日18时40分，长安应急管理分局应急指挥中心接长安镇政府值班室通报，位于长安镇德政中路143号OPPO研发中心工地有一名人员触电，致1人死亡。长安应急管理分局联同长安镇住建局立即派人赶赴现场了解情况，并于当日20时00分通过《应急信息专报》上报至市应急管理局指挥中心。

（二）事故现场应急处置情况

陈小雄触电后，吴周全和卢永彪马上轮流为陈小雄做心肺复苏，并给陈小雄掐人中穴和不断扇风降温。王建平接吴周全电话报告后，与张文达一起赶到事故现场。

2024年7月17日14时29分许，吴周全拨打了120急救电

话。14 时 40 分许，吴周全接到 120 的回拨电话询问具体位置。随后，众人将陈小雄抬上救护车送往长安医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

2024 年 7 月 17 日 14 时 51 分，长安医院接收陈小雄，立即进行心肺复苏、气管插管、呼吸机辅助通气、除颤、输液等积极抢救治疗。经重症医学科、心血管内科、急诊科等多学科会诊，初步诊断为电击伤、呼吸心跳骤停；后收治至重症医学科，持续用 VA-ECMO 呼吸循环支持、积极补液扩容、加强器官功能支持等抢救治疗。2024 年 7 月 18 日 10 时 54 分，陈小雄经抢救无效被宣布临床死亡。

事故发生后，正品达公司和吴周全积极安抚死者家属，并签订了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

陈小雄未持有建筑施工特种作业人员操作资格证书[15]，未掌握带电作业的基本原理和操作方法，违反正品达公司操作规程

---

[15]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二条第二款：有关法律、行政法规和国务院对有关特种作业人员管理另有规定的，从其规定。
《建筑施工特种作业人员管理规定》第三条：建筑施工特种作业包括：（一）建筑电工；（二）建筑架子工；（三）建筑起重信号司索工；（四）建筑起重机械司机；（五）建筑起重机械安装拆卸工；（六）高处作业吊篮安装拆卸工；（七）经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。
第四条：建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书（以下简称“资格证书”），方可上岗从事相应作业。

[16]，作业前未进行断电；在接驳灯具电源线时未佩戴绝缘手套[17]，作业过程中接触到天花板龙骨（或是消防喷淋管），电流通过人体形成回路，导致触电。

（二）间接原因分析

正品达公司安全生产主体责任落实不到位[18]，未核实特种作业人员（死者陈小雄）资质[19]，未实施本单位的规章制度对特种作业人员备档[20]，未对陈小雄进行技术交底[21]，未对吴周全施工队作业人员（包括死者陈小雄）进行安全生产教育和培训[22]，未

---

[16]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

《正品达 EHS 管理手册》8.1.3.6：6.1.作业人员必须持电工作业操作资格证，入场前必须接受项目安全培训，且考试合格。6.2.配齐相应的劳动防护用品安全帽、反光马夹、绝缘手套、绝缘劳保鞋安全带等。6.3.作业人员必须熟悉掌握电气作业工种专业技术及操作规程。6.4.使用梯子时，必须使用绝缘梯，梯子必须经安全员检查合格，贴有合格标签。6.5.施工前应先确定线路是否带电，检查线路是否挂牌上锁使其断电，用电测笔测量是否带电，禁止一切带电操作行为。

[17]《用电安全导则》（GB/T13869-2017）9 对人员的要求：电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施；进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。

《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[18]《中华人民共和国建筑法》第四十五条：施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[20]《正品达 EHS 管理手册》4.3.1 安全生产教育培训制度 （一）三级安全教育培训 建卡备档:每名从业人员，应认真建立三级教育培训记录卡，留公司安全部门备档。特种作业人员操作证经查后，留安全部门部门备档，并按规定，组织、督促特种作业人员进行年度复审。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

《正品达 EHS 管理手册》4.3.7 安全技术交底制度 2.项目部级交底：2.4 每道施工工序开始作业前，项目部管工(或施工员)向班组及班组全体作业人员进行安全技术交底;2.5 新进场的工人参加施工作业前，由项目部安全员及项目部技术管理人员进行工种交底。

[22]《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

发现吴周全施工队违反正品达公司安全制度，未及时发现并消除陈小雄施工作业时存在的事故隐患[23]。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、对相关人员询问和事故相关材料分析，本事故排除人为故意破坏、突发灾害等因素影响。

四、有关监管部门履职情况

长安镇住房和城乡建设局（以下简称长安镇住建局）对涉事项目采取双随机抽查方式进行日常监督，安监员邱万里、匡贵生和麦任坤分别于2024年4月30日、5月21日、6月20日、7月8日对该项目进行了日常督导检查，重点检查限额以上装修工程高处作业、临时用电、施工机械、人员持证上岗等关键环节，暂未发现隐患。

2024年以来，长安镇住建局对全镇范围内限额以下装修工程进行了4轮全面安全检查，检查545次，共发现安全隐患12处，发出停工通知书6次；组织施工人员进行3场安全教育培训、培训435人次；组织全镇27个项目进行消防应急演练，累计消防培训1860人次。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

陈小雄，对事故的发生负有直接责任。鉴于陈小雄在事故中

[23]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.正品达公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款、四十五条的规定，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法对正品达公司进行行政处罚。

2.张文达，作为涉事项目负责人、正品达公司其他负责人，落实安全生产管理职责不到位，未落实本单位《正品达 EHS 管理手册》中的 4.3.1 安全生产教育培训制度、4.3.6 特种作业人员管理制度、4.3.7 安全技术交底制度、4.3.13 隐患排查治理制度和 5.3.6 项目部项目经理安全生产岗位职责，未及时排查消除施工现场安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[24]、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十七条[25]、第十八条第一款[26]的规定，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法对张文达进行行政处罚。

3.孙东战，作为项目安全管理人员，落实安全管理职责不到位，未组织陈小雄参与正品达公司的安全生产教育和培训，未及时排查特种作业人员未持证上岗、作业人员没有佩戴劳动防护用

[24]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[25]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十七条：项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。

[26]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条第一款：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

品的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（五）项[27]的规定，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法对孙东战进行行政处罚。

4.王建平，作为项目的机电工程师，落实安全管理职责不到位，未做好安全技术交底工作[28]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法对王建平进行行政处罚。

5.阔扬公司，违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款[29]及《建设工程质量管理条例》第二十五条第二款[30]的规定，建议由属地住建部门对阔扬公司进行处理。

6.吴周全施工队，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[31]的规定，建议由属地住建部门依法对吴周全进行处理。

（三）其他处理建议

建议由长安镇分管安全生产的党委副书记对长安镇住建局的负责人进行约谈，督促其加强住建行业的安全生产管理工作。

---

[27]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[28]《正品达 EHS 管理手册》4.3.7 安全技术交底制度 2.项目部级交底：2.4 每道施工工序开始作业前，项目部管工(或施工员)向班组及班组全体作业人员进行安全技术交底；5.3.7 项目管工安全生产职责（7）做好分部分项各工种的安全技术交底工作。

[29]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

[30]《建设工程质量管理条例》第二十五第二款：禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。

[31]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

事故主要暴露出以下问题：一是施工单位安全生产管理制度不落实，在特种作业人员备案、教育培训、技术交底、隐患排查等方面工作不及时、不全面、不严格，存在部分人员未接受教育培训即进场作业，特种作业人员无证上岗等行为；二是建筑行业施工队安全意识淡薄，在未核实人员持证情况下，安排工人进行特种作业；三是建筑行业中从业人员安全意识不强，在不具备专业资质，未能在确保安全、排除隐患的情况下进行特种作业；四是建筑行业的监管部门对行业内的检查不全面，未能检查出特种作业人员未持证上岗的情况。

七、事故整改和防范措施

东莞长安 OPPO 研发中心装修项目“7·17”一般触电事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施：

（一）正品达公司要深刻汲取事故经验教训，进一步强化安全生产组织管理，举一反三、查缺补漏，要严格落实事故企业“三个必须”的要求，严格落实企业规章制度，对全体员工的特种作业操作证再做一次全面的排查，无证、证件到期未复审或已过期人员均停止特种作业，聘请有资质的人员从事特种作业；要加强对外来施工队的进场管理，必须严格完成三级教育培训、技术交

底后才能上岗作业。

（二）长安镇住建局要深刻汲取事故经验教训，组织开展防触电和特种作业人员的专项整治行动。加强对全镇住建行业的巡查检查力度，督促全镇各施工单位加强用电安全管理，做好检维修电气线路、施工过程的安全监管，按规范设置漏电保护装置，加强企业特种作业人员的管理。

（三）建议明创公司参照《剩余电流动作保护装置安装和运行 GB/T13955-2017》对 OPPO 长安研发中心进行一次全面排查，对应加装剩余电流动作保护装置的区域进行加装。